

위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과징금의 액수(제46조제1항 관련)

1. 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 플랫폼운송사업 및 플랫폼중개사업 (단위: 만원)

위반내용	근거 법조문	위반 횟수	과징금								
			여객자동차운송사업							자동 차 대여 사업	플랫폼 운송사 업·플 랫폼중 개사업
			시내 버스 · 농 어촌 버스 · 마 을버 스	시외 버스	일반 택시	개인 택시	전세 버스	특수 여객	수요 응답 형		
1. 여객자동차운송사업자, 자동차대여사업자, 플랫폼운송사업자 및 플랫폼중개사업자가 사업계획 변경 인가, 변경 등록 또는 변경 신고한 사항을 정당한 사유 없이 실시하지 않은 경우	법 제85조제1항 제1호	1차	180	180	180	180	180	180	180	180	180
		2차	360	360	360	360	360	360	360	360	360
		3차 이상	540	540	540	540	540	540	540	540	540
2. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 많은 사람을 죽거나 다치게 한 경우 가. 5대 이상의 자동차를 보유한 여객자동차운송사업자 또는 플랫폼운송사업자로서 해당 연도의 교통사고지수(교통사고건수/보유	법 제85조제1항 제3호		500	500	500		500	500	500		500

대수 $\times 10$)가
다음의 기준
이상이 된 경
우

1) 시내버스운송
사업·농어촌
버스운송사업
및 마을버스운
송사업의 경
우: 4

2) 시외버스운송
사업의 경우
가) 운행형태가
고속인 경
우: 2

나) 운행형태가
직행 및 일
반인 경우:
3

3) 일반택시운송
사업의 경우:
2

4) 전세버스운송
사업의 경우:
2

5) 특수여객자동
차운송사업의
경우: 1

6) 수요응답형
여객자동차운
송사업의 경
우: 1

7) 플랫폼운송사
업의 경우: 2

나. 5대 미만의
자동차를 보유
한 여객자동차
운송사업자가
해당 교통사고
일 이전 최근
1년간 다음의
구분에 따른

교통사고를 일으킨 경우									
1) 1건의 교통사고	60	60	60	60	60	60	60		
2) 2건의 교통사고	120	120	120	120	120	120	120		
다. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음에 해당하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경우에는 비교에서 정하는 바에 따른다)									
1) 8명 이상 9명 이하	1,600		800	800	1,600	1,200	800		
2) 5명 이상 7명 이하	1,200		400	400	1,200	800	400		
3) 2명 이상 4명 이하	800		200	200	800	400	200		
라. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음에 해당하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경우에는 비교에서 정하는 바에 따른다)									
1) 10명 이상 19명 이하	1,200		400	400	1,200	800	400		
2) 6명 이상 9명 이하	800		200	200	800	400	200		
3. 법 제4조, 제28조 또는 제49조의3에 따라 면허 또는 허가를 받	법 제85조제1항 제6호								

거나 등록한 업 종의 범위·노선 ·운행계통·사 업구역·업무범 위 및 면허·허 가기간(여객자동 차운송사업 한정 면허와 플랫폼운 송사업 허가의 경우에만 해당한 다) 등을 위반하 여 사업을 한 경 우										
가. 면허·허가를 받거나 등록한 업종의 범위를 벗어나 사업을 한 경우	1차	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	2차	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	3차 이상	540	540	540	540	540	540	540	540	540
나. 여객자동차운 송사업자가 면 허를 받거나 등록한 노선 또는 운행계통 을 위반하여 사업을 한 경 우	1차	180	180							
	2차	360	360							
	3차 이상	540	540							
다. 여객자동차운 송사업자가 면 허를 받은 사 업구역 외의 행정 구역에서 사업을 한 경 우	1차			40	40			40		
	2차			80	80			80		
	3차 이상			160	160			160		
라. 한정면허를 받은 여객자동 차운송사업자 및 플랫폼운송 사업자가 면허 또는 허가를 면허를 받은 업무범위 또는 면허기간을 위	1차	180	180	180	180			180		180
	2차	360	360	360	360			360		360
	3차 이상	540	540	540	540			540		540

[illegible]

[illegible]

우 또는 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상운송을 거절한 경우											
가. 운임 및 요금에 대한 신고 또는 변경신고를 하지 않고 운송을 개시한 경우	1차	40	40	40	20			40		40	
	2차	80	80	80	40			80		80	
	3차 이상	160	160	160	80			160		160	
나. 신고한 운임 및 요금 등 외에 부당한 요금을 받은 경우 (택시운송사업은 제외한다)	1차	20	20					20			
	2차	30	30					30			
	3차 이상	60	60					60			
다. 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상운송을 거절한 경우		10	10					10			
6. 법 제9조(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제31조를 위반하여 운송약관·대여약관 또는 플랫폼 운송약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않거나 신고한 약관을 이행하지 않은 경우											
가. 운송약관, 대여약관 또는 플랫폼 운송약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경	1차	100	100	100	50	100	100	100	100	100	
	2차	150	150	150	75	150	150	150	150	150	

우											
나. 신고한 운송 약관, 대여약관 또는 플랫폼운 송약관을 이행 하지 않은 경 우	1차	60	60	60	30	60	60	60	60	60	60
	2차	120	120	120	60	120	120	120	120	120	120
	3차 이상	180	180	180	90	180	180	180	180	180	180
7. 법 제10조(법 제35조에서 준용 하는 경우를 포 함한다) 또는 제 49조의3제6항을 위반하여 인가· 등록·허가 또는 신고를 하지 않 고 사업계획을 변경한 경우											
가. 임의로 다음 중 어느 하나 의 행위를 하 여 사업계획을 위반한 경우	1차	100	100						100		
	2차	150	150						150		
1) 미운행											
2) 도중 회차											
3) 노선 또는 운 행계통의 단축 또는 연장 운 행											
4) 감회 또는 증 회 운행											
나. 주사무소 또 는 영업소 외 의 지역에서 상시 주차시켜 영업한 경우	1차					120	120		120		
	2차					180	180		180		
	3차 이상					360	360		360		
다. 인가를 받지 않거나 등록 또는 신고를 하지 않고 주 사무소(1인 사 업자는 제외하 다)·영업소·	1차	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100
	2차	150	150	150	75	150	150	150	150	150	150

[illegible]

[illegible]

[illegible]

가. 법 제18조제1항 및 제2항에 따라 운송할 수 있는 소화물이 아닌 소화물을 운송한 경우		1차		60								
		2차		120								
		3차 이상		180								
나. 법 제18조제3항에 다른 소화물 운송의 금지 명령을 따르지 않은 경우		1차		180								
		2차		360								
		3차 이상		540								
12. 법 제21조제2항(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운수종사자의 자격요건을 갖추지 않은 사람을 운전업무에 종사하게 한 경우	법 제85조제1항 제20호	1차	500	500	360	360	500	360	360		360	
		2차	1,000	1,000	720	720	1,000	720	720		720	
13. 법 제21조제8항(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 자동차의 운전석 및 그 옆 좌석에 에어백을 설치하지 않은 경우	법 제85조제1항 제20호의4	1차			180	180					180	
		2차			360	360					360	
		3차 이상			540	540					540	
14. 법 제21조제10항을 위반하여 운행정보를 신고하지 않거나 운행기록증을 부착하지 않고 사업용자동차를 운행한 경우	법 제85조제1항 제20호의5	1차					180					
		2차					360					
		3차 이상					720					
15. 노선 여객자동차운송사업자 및 전세버스운송사업자가 법 제21	법 제85조제1항 제20호의6	1차	360	360			360					
		2차	720	720			720					

조제11항에 따른 운수종사자의 휴식시간 보장에 관한 의무를 위반한 경우									
16. 운송사업자(자동차 1대를 운송사업자가 직접 운전하는 특수여객자동차운송사업자 및 개인택시운송사업자는 제외한다) 및 플랫폼운송사업자가 법 제21조제12항 전단(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운수종사자의 음주 여부를 확인하지 않은 경우	법 제85조제1항제20호의7	1차 2차 3차 이상	360 720 1,080	360 720 1,080	360 720 1,080		360 720 1,080	360 720 1,080	360 720 1,080
17. 운송사업자(자동차 1대를 운송사업자가 직접 운전하는 특수여객자동차운송사업자 및 개인택시운송사업자는 제외한다) 및 플랫폼운송사업자가 법 제21조제12항 후단(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운수종사자가 음주로 안전운전을 할 수 없다고 판단됨에도 사업용	법 제85조제1항제20호의8	1차 2차 3차 이상	540 1,080 1,620	540 1,080 1,620	540 1,080 1,620		540 1,080 1,620	540 1,080 1,620	540 1,080 1,620

[illegible]

[illegible]

에 점검 및 확인을 하지 않은 경우	2차	15	15	15	15	15	15	15	15
다. 천연가스 연료를 사용하는 자동차의 점검에 대한 준수사항을 위반한 경우	1차	60	60	60	60	60	60	60	60
	2차	120	120	120	120	120	120	120	120
	3차 이상	180	180	180	180	180	180	180	180
러. 차량 정비, 운전자의 과로 방지 및 정기적인 차량 운행 금지 등 안전수송을 위한 명령을 위반하여 운행한 경우	1차			20	20			20	20
	2차			40	40			40	40
며. 일반택시운송사업자 및 플랫폼운송사업자가 소속 운수종사자가 아닌 자(형식상의 근로계약에도 불구하고 실질적으로는 소속 운수종사자가 아닌 자를 포함한다)에게 운송사업용 자동차를 제공(관계 법령상 허용되는 경우는 제외한다)한 경우	1차			180					180
	2차			360					360
버. 운송사업자가 차내에 운전자 격증명을 항상 게시하지 않은 경우		10	10	10	10	10	10	10	
서. 시외버스운송	1차		180			180			

사업자 및 전 세버스운송사 업자가 운수종 사자로 하여금 사고 시 대처 요령과 비상망 치·소화기 등 안전장치의 위 치 및 사용방 법 등 안전사 항에 관한 안 내 방송 자료 를 차량 운행 전에 모니터 등 방송장치를 통해 방송하게 하지 않은 경 우	2차 3차 이상	360 540		360 540				
어. 전세버스운송 사업 운수종사 자가 대열운행 (같은 계약에 따라 같은 목 적으로 이동하 는 2대 이상의 차량이 고속도 로, 자동차전용 도로 등에서 「도로교통 법」 제19조에 따른 안전거리 를 확보하지 않고 줄지어 운행하는 것을 말한다)을 하 지 않도록 지 도·감독하기 를 게을리한 경우	1차 2차 3차 이상			180 360 540				
저. 전세버스운송 사업자가 운수 종사자로 하여	1차 2차 3차 이상			180 360 540				

금 운행 중인 전세버스운송사업용 자동차 안에서 안전띠를 착용하지 않고 좌석을 이탈하여 돌아다니는 승객을 제지하고 필요한 사항을 안내하도록 지도·감독하기를 게을리한 경우									
처. 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 운행 중인 전세버스운송사업용 자동차 안에서 가요반주기·스피커·조명시설 등을 이용하여 안전 운전에 현저히 장애가 될 정도로 초과 노래 등 소란 행위를 하는 승객을 제지하고, 필요한 사항을 안내하도록 지도·감독하기를 게을리한 경우	1차					180			
	2차					360			
	3차 이상					540			
커. 수요응답형 운송사업자가 여객의 운행요청을 거부한 경우	1차						180		
	2차						360		
	3차 이상						540		
터. 운송사업자(개인택시운송사업자 및 특	1차	180	180	180	180	180	180	180	
	2차	360	360	360	360	360	360	360	
	3차 이상	540	540	540	540	540	540	540	

및 음수대 등 편의시설을 설치하지 않은 경우												
19. 법 제23조, 제33조 또는 제49조의7에 따른 개선명령 또는 운행정령을 이행하지 않은 경우	법 제85조제1항 제22호	1차 2차 3차 이상	120 240 360	120 240 360	120 240 360	120 240 360	120 240 360	120 240 360	120 240 360	120 240 360	120 240 360	120 240 360
20. 법 제25조제2항(법 제49조의9에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 운수종사자의 교육에 필요한 조치를 하지 않은 경우	법 제85조제1항 제23호	1차 2차 3차 이상	30 60 90	30 60 90	30 60 90		30 60 90	30 60 90	30 60 90		30 60 90	
21. 법 제27조의3제1항을 위반하여 영상기록장치를 설치하지 않은 경우	법 제85조제1항 제23호의2	1차 2차 3차 이상	60 120 180	60 120 180			60 120 180					
22. 법 제27조의3제7항을 위반하여 영상기록장치의 운영·관리 지침을 마련하지 않은 경우	법 제85조제1항 제23호의3	1차 2차 3차 이상	60 120 180	60 120 180			60 120 180					
23. 법 제32조를 위반하여 관리위탁 허가를 받지 않고 자동차대여 사업을 관리위탁하거나 자동차대여사업자가 아닌 자에게 관리위탁한 경우	법 제85조제1항 제25호	1차 2차 3차 이상								360 720 1080		
24. 법 제34조제3항을 위반하여 자동차대여사업자가 사업용 자	법 제85조제1항 제26호	1차 2차 3차 이상								180 360 540		

[illegible]

는 목적 외의 용도로 사용한 경우											
30. 1년에 3회 이상 법 제79조제1항에 따른 보고나 서류제출을 하지 않거나 거짓으로 한 경우	법 제85조제1항 제33호		20	20	20	10	20	20	20	20	
31. 법 제79조제2항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 질문에 응하지 않거나 거짓으로 진술을 한 경우	법 제85조제1항 제34호										
가. 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우		1차	60	60	60	30	60	60	60	60	60
		2차	120	120	120	60	120	120	120	120	120
		3차 이상	180	180	180	90	180	180	180	180	180
나. 질문에 응하지 않거나 거짓으로 진술을 한 경우		1차	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		2차	80	80	80	80	80	80	80	80	80
32. 법 제84조에 따른 차령 또는 운행거리를 초과하여 운행한 경우. 다만, 같은 조 제3항에 따라 차령을 초과하여 운행하는 경우는 제외한다.	법 제85조제1항 제36호	1차	180	180	180	180	180	180	180	180	180
		2차	360	360	360	360	360	360	360	360	360
33. 관할 관청이 면허·허가·인가 등에 붙인 조건을 위반한 경우	법 제85조제1항 제38호	1차	180	180	180	180			180		
		2차	360	360	360	360			360		
		3차 이상	540	540	540	540			540		

비고

1. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.
2. 위반행위란의 제2호가목 및 나목에 따른 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 각각 계산한다.
3. 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외버스운송사업자 및 농어촌버스운송사업자에 대한 위반행위

의 종류와 위반정도에 따른 과징금의 액수는 다음 표와 같다(위반행위란의 제2호다목 및 라목 관련).

(단위: 만원)

위 반 내 용	관 계 법 조 문	과 징 금 의 액 수			
		시 외 버 스 운 송 사 업 (운행형태별)			농어촌 버스운 송사업
		고 속	직 행	일 반	
가. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음에 해당하는 경우	법 제85조 제1항 제3호				
1) 8명 이상 9명 이하		3,600	2,400	1,200	1,200
2) 5명 이상 7명 이하		2,400	1,600	800	800
3) 2명 이상 4명 이하		1,200	800	400	400
나. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음에 해당하는 경우	법 제85조 제1항 제3호				
1) 10명 이상 19명 이하		2,400	1,600	800	800
2) 6명 이상 9명 이하		1,200	800	400	400

4. 1건의 교통사고로 1명이 사망하고 3명 이상 5명 이하의 인원이 중상을 입은 경우에는 위반행위란의 제2호라목2)에 따라 처분한다.
5. 위반내용란의 제7호가목을 적용할 때에는 같은 목의 위반행위별로 구분하여 산정하되, 위반행위별로 같은 위반행위의 횟수가 최초 위반행위를 한 날부터 1년 이내에 1회 이상인 경우에는 그 추가 위반횟수(과징금 부과처분이 이루어진 위반행위의 횟수는 제외한다) 1회당 위 표의 처분기준 금액의 50%를 더하여 일괄 처분한다.
6. 고의·중과실로 위반내용란의 제12호, 제15호 및 제18호바목·허목에 해당하는 경우에는 2분의 1의 범위에서 과징금의 액수를 가중하여 처분하여야 한다.

2. 터미널사업

(단위: 만원)

위반내용	관계 법조문	위반 횟수	과징금의 액수			
			인구 100만 명 이상의 행정구역	인구 30만 명 이상 100만명 미 만의 행정 구역	인구 2만 명 이상 30만 명 미만의 행정구역	인구 2만 명 미만의 행정 구역
1. 법 제48조에서 준용하는 법 제14조를 위반하여 신고를 하지 않고 터미널사업을 양도·양수하거나 법인을 합병한 경우	법 제85조 제1항 제15호					
가. 신고를 하지 않고 터미널사업을		1차	200	150	100	50

양도·양수한 경우		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
나. 신고를 하지 않고 법인인 터미널운송사업자를 합병한 경우		1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
2. 법 제48조에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 허가를 받지 않고 터미널사업을 휴업 또는 폐업하거나 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우	법 제85조 제1항 제16호					
가. 허가를 받지 않고 사업을 휴업한 경우		1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
나. 허가를 받지 않고 사업을 폐업한 경우		1차	300	200	150	70
		2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210
다. 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우		1차	300	200	150	70
		2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210
3. 법 제44조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제85조 제1항 제22호	1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
4. 법 제38조제1항에 따른 공사시행의 인가(변경인가를 포함한다)를 받지 않고 터미널 시설에 관한 공사를 하거나 지정된 기간까지 공사를 마치지 않은 경우	법 제85조 제1항 제27호					
가. 터미널사업의 면허를 받은 자가 시·도지사가 정하는 기간 내에 정당한 사유 없이 공사시행 인가를 받지 않은 경우		1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
나. 공사시행 인가를 받지 않고 공사를 한 경우		1차	300	200	150	70
		2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210
다. 공사시행 변경인가를 받지 않고 변경한 경우		1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
라. 지정된 기간까지 공사를 마치지 않은 경우		1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
5. 법 제39조를 위반하여 법 제38조제4항에 따른 시설확인을 받지 않고 터미널의 사용을 시작한 경우	법 제85조 제1항 제28호	1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150

6. 정당한 사유 없이 법 제39조를 위반하여 시·도지사가 정하는 기간 내에 터미널의 사용을 시작하지 않은 경우	법 제85조 제1항 제29호	1차 2차 3차 이상	300 600 900	200 400 600	150 300 450	70 140 210
7. 법 제40조를 위반하여 신고 또는 변경신고를 하지 않고 터미널사용 약관을 시행한 경우	법 제85조 제1항 제30호	1차 2차 3차 이상	200 300 600	150 225 450	100 150 300	50 75 150
8. 법 제42조제1항에 따른 터미널사업자의 준수 사항을 위반한 경우 또는 같은 조 제3항에 따른 중지명령이나 시정명령을 이행하지 않은 경우	법 제85조 제1항 제31호					
가. 터미널사용자 또는 터미널 이용객에 대하여 부당한 차별적 취급을 하거나 편리를 해치는 행위를 한 경우		1차 2차 3차 이상	200 300 600	150 225 450	100 150 300	50 75 150
나. 인가된 시설 사용료 외의 요금을 징수한 경우		1차 2차 3차 이상	200 300 600	150 225 450	100 150 300	50 75 150
다. 터미널의 시설기준 또는 관리기준을 위반하여 터미널을 관리한 경우		1차 2차 3차 이상	200 300 600	150 225 450	100 150 300	50 75 150
라. 법 제42조제3항에 따른 중지명령이나 시정명령을 이행하지 않은 경우		1차 2차 3차 이상	300 600 900	200 400 600	150 300 450	70 140 210
9. 법 제43조에 따른 변경인가를 받지 않고 터미널의 위치·규모 또는 구조·설비를 변경한 경우	법 제85조 제1항 제32호					
가. 터미널의 위치 또는 규모를 인가받지 않고 변경한 경우		1차 2차 3차 이상	300 600 900	200 400 600	150 300 450	70 140 210
나. 터미널의 구조 또는 설비를 인가받지 않고 변경한 경우		1차 2차 3차 이상	300 600 900	200 400 600	150 300 450	70 140 210

비고: 행정구역은 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도·시·읍·면을 기준으로 한다.

3. 플랫폼가맹사업

(단위: 만원)

위반내용	근거 법조문	과징금
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제49조의10제2항에 따른 사업계획의 변경인가를 받은 경우	법 제49조의15제1항제3호	240
2. 법 제49조의10제2항을 위반하여 사업계획의 변경인가를 받지 않거나 변경신고를 하지 않은 경우	법 제49조의15제1항제4호	100

3. 법 제49조의10제5항에 따른 면허의 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다.	법 제49조의15제1항제5호	120
4. 정당한 사유 없이 법 제49조의14에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제49조의15제1항제6호	120
5. 법 제49조의16에서 준용하는 법 제9조를 위반하여 플랫폼가맹약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우	법 제49조의15제1항제8호	100
6. 법 제49조의16에서 준용하는 법 제14조 또는 법 제15조를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의15제1항제10호	360
7. 법 제49조의17에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제49조의14에 따라 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	법 제49조의15제1항제12호	50
8. 법 제49조의15에 따른 사업정지명령을 위반한 경우	법 제49조의15제1항제13호	360